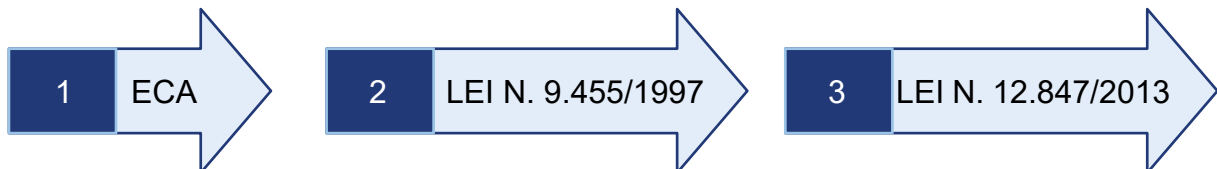


IGUALDADE RACIAL E DE GÊNERO: 9. LEI FEDERAL N. 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997 (CRIME DE TORTURA)

LEIS PENAIS ESPECIAIS – LEI N. 9.455/1997

TORTURA



A Lei n. 9.455/97 é a primeira lei brasileira sobre TORTURA.

Uma lei que veio com atraso porque tortura é um tema extremamente importante, está ligado à História do Brasil em vários momentos, tanto na colonização quanto na época da Independência, na época do Império, no pós-Independência, no século XX, no século XXI.

Em vários momentos da História do Brasil a tortura foi utilizada como método de investigação por parte da polícia, como método legal, até ser banida em todo o mundo e também no Brasil, embora até o século XX ela tenha sido usada de forma muito intensa, bem mais intensa do que é hoje, graças ao trabalho promovido pelas forças de Segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as forças policiais, a Polícia Penal) no sentido de formar policiais que **entendam a gravidade do crime de tortura** e passem a utilizar métodos inteligentes e não brutos de investigação criminal e de repressão da delinquência, métodos inteligentes que sejam eficientes porque **a tortura não é eficiente**, é um método totalmente ineficiente, banida em todo o mundo porque viola a dignidade da pessoa humana, a integridade física, o que há de mais importante na proteção dos Direitos Humanos.

É ineficiente porque **uma pessoa sob tortura confessa o que se quiser que ela confesse, o que fez e o que não fez.**

A Constituição Federal de 1988 considera a tortura como crime hediondo, mas demorou quase uma década para que o Brasil tivesse, finalmente, a sua lei contra a tortura.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) já tinha uma previsão sobre o crime de tortura contra crianças e adolescentes.



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Hoje, a lei da tortura é complementada por outra norma, a Lei n. 12.847/13, que é a lei que cria o MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA (MNPCT), um organismo que existe em vários países signatários de uma Convenção das Nações Unidas que complementa a Convenção sobre a Tortura de 1984.

No plano internacional há a Convenção de 1984 e um protocolo adicional a essa Convenção, que criou um subcomitê de prevenção da tortura. Internamente, os Estados-parte tiveram de criar nos seus ordenamentos jurídicos esses mecanismos que são formados por peritos especialistas em segurança pública, sistema carcerário, medicina legal, Direitos Humanos e em prevenção e combate à tortura.

Esses peritos são nomeados pelo presidente da República, possuem um mandato e têm de cumprir um papel importantíssimo de prevenção à tortura, efetuando visitas periódicas a estabelecimentos prisionais, delegacias de polícia, hospitais de custódia e tratamento.

As duas leis de prevenção e repressão se aproximam porque na prevenção podem surgir situações concretas de tortura e o mecanismo nacional reportará esses casos de tortura para a Polícia Civil, para o Ministério Público Estadual ou para Ministério Público Federal e essas apurações serão feitas sobre as atividades da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal ou ainda de outras instituições que lidem com pessoas encarceradas no âmbito criminal, no âmbito do ECA e pessoas internadas em hospitais de custódia e tratamento.



ANOTAÇÕES

CONCEITO DE TORTURA

1. Para os fins da presente Convenção, o termo “**tortura**” designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.

Há um caso brasileiro no qual foi utilizada a tortura, um dos maiores erros judiciários da história brasileira, o **caso dos irmãos Naves**, em Araguari, Minas Gerais, nos anos 30, quando dois irmãos foram torturados, a mãe de ambos igualmente torturada, submetida até a violência sexual, para que eles confessassem um crime de homicídio.

Eles eram inocentes porque nem crime houve, pois a suposta vítima nem tinha morrido: era um primo que tinha desaparecido sem dar notícias. Depois dos irmãos terem sido presos, torturados e condenados, esse primo reapareceu.

2. O presente Artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo.

OS ATOS DE TORTURA

O Brasil já foi condenado internacionalmente duas vezes por tortura – cidadãos brasileiros foram torturados e o Brasil nada fez.

A primeira condenação foi no **caso de Damião Ximenes Lopes**, paciente psiquiátrico que foi internado numa clínica em Sobral, no Estado do Ceará, ali foi torturado e morreu em decorrência do sofrimento que lhe foi infligido. Não houve nenhuma punição aos autores, mas o Brasil foi responsabilizado internacionalmente e a **Corte Interamericana de Direitos Humanos**, em 2006, condenou o Brasil por violação a esses direitos.



10m

ANOTAÇÕES

Anos depois, em 2018, o Brasil foi novamente responsabilizado pela tortura praticada por integrantes do Exército Brasileiro durante a ditadura militar, nos anos 60/70, a um **jornalista Vladimir Herzog**, que foi **ilegalmente preso em São Paulo, torturado e morto**.

O caso ficou impune e o Brasil foi novamente levado ao sistema Interamericano e responsabilizado.

240. Quanto à natureza e à gravidade dos fatos, a Corte constata que relatórios oficiais do Estado brasileiro documentaram os seguintes métodos de tortura física e psicológica utilizados pela ditadura.

a) Tortura física

1. **Choque elétrico**: aplicação de descargas elétricas em várias partes do corpo da pessoa torturada, preferencialmente nas partes mais sensíveis, como, por exemplo, no pênis e ânus, amarrando-se um polo no primeiro e introduzindo-se outro no segundo; ou amarrando-se um polo nos testículos e outro no ouvido; ou ainda, nos dedos dos pés e mãos, na língua etc. Quando se tratava de mulheres, os polos eram introduzidos na vagina e no ânus.

2. **“Cadeira do dragão”**: uma cadeira pesada, na qual a vítima era presa para o recebimento de choques elétricos, com uma trava empurrando suas pernas para trás, e na qual as pernas batiam com os espasmos decorrentes das descargas elétricas.

3. **“Palmatória”**: é a utilização de uma haste de madeira, com perfurações na extremidade, que é arredondada. É usada de preferência na região da omoplata, na planta dos pés e palma das mãos, nádegas, etc., causando o rompimento de capilares sanguíneos e ocasionando derrames e inchaço, que impedem a vítima de caminhar e de segurar qualquer coisa.

4. **Afogamento**: uma das formas mais comuns, que consiste em derramar-se água ou uma mistura de água com querosene ou amoníaco ou outro líquido qualquer pelo nariz da vítima, já pendurada de cabeça para baixo. Outra forma consistia em vedar as fossas nasais e introduzir uma mangueira na boca, por onde é despejada a água.

5. **Telefone**: técnica de aplicação de pancada com as mãos em concha nos dois ouvidos ao mesmo tempo que, ocasionalmente, deixava a pessoa desorientada e, além disso, podia romper os tímpanos. Desse modo, algumas vítimas perdiam a audição permanentemente.

6. **Sessão de caratê ou corredor polonês**: a vítima era agredida em meio a uma roda de torturadores, com socos, pontapés, golpes de caratê, bem como com ripas de madeira, mangueiras de borracha, vergalho de boi ou tiras de pneu.

ANOTAÇÕES

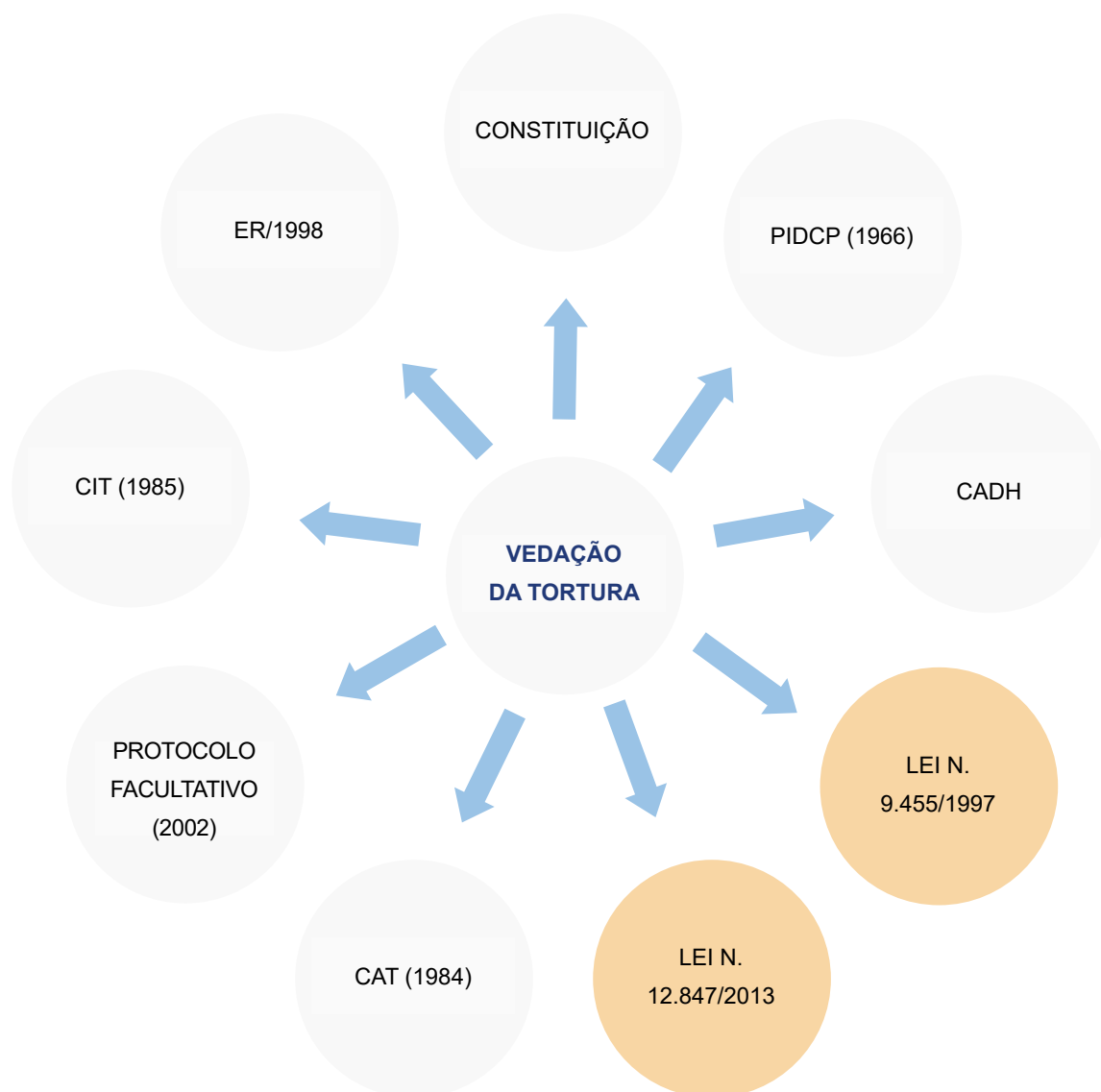
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

7. **Uso de produtos químicos:** se utilizava com frequência qualquer tipo de produto químico contra o torturado, seja para fazê-lo falar, por alteração da consciência, seja para provocar dor, para assim obter a informação desejada. Alguns exemplos dessa técnica: aplicar ácido ou álcool no corpo ferido do detido, ligando-se, na sequência, o ventilador.

(CORTE IDH, HERZOG E OUTROS VS. BRASIL, 2018).



ANOTAÇÕES



A TORTURA É ABSOLUTAMENTE VEDADA.

Não é possível a tortura sob argumento algum.

A morte de alguém, por vezes, é admissível em algumas circunstâncias como legítima defesa, quando o policial está no cumprimento do estrito dever legal ou no estado de necessidade. Mesmo a morte de alguém encontra justificativas penais, excludentes de ilicitude que viabilizam a prática daquilo que seria, em outro cenário, homicídio.

ANOTAÇÕES



Não existe tortura em legítima defesa, não existe tortura em cumprimento do estrito dever legal ou em caso de necessidade.

Para além da tortura, a Convenção de 1984 também pune qualquer outro tipo de tratamento cruel, desumano ou degradante.

Quando esses tratamentos não são crimes de tortura, por equiparação podem configurar outro crime como, por exemplo, o crime de abuso de autoridade ou um crime previsto no Código Penal.

Lei n. 12.847/2013- Cria o MNPCT

Art. 8º. Fica criado o **Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura-MNPCT**, órgão integrante da estrutura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, responsável pela prevenção e combate à tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, nos termos do Artigo 3 do **Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes**, promulgado pelo

Decreto n. 6.085, de 19 de abril de 2007.

§ 1º O MNPCT será composto por **11 (onze) peritos**, escolhidos pelo CNPCT entre pessoas com notório conhecimento e formação de nível superior, atuação e experiência na área de prevenção e combate à tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, e nomeados pelo Presidente da República, para mandato fixo de 3 (três) anos, permitida uma recondução.

§ 2º Os membros do MNPCT terão independência na sua atuação e garantia do seu mandato, do qual não serão destituídos senão pelo Presidente da República nos casos de condenação penal transitada em julgado, ou de processo disciplinar, em conformidade com as Leis n.s 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 9º. Compete ao MNPCT:

I – planejar, realizar e monitorar **visitas periódicas e regulares a pessoas privadas de liberdade** em todas as unidades da Federação, para verificar as condições de fato e de direito a que se encontram submetidas;

II – **articular-se com o Subcomitê de Prevenção da Organização das Nações Unidas, previsto no Artigo 2 do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, promulgado pelo Decreto n. 6.085, de 19 de abril de 2007, de forma a dar apoio a suas missões no território nacional, com o objetivo de unificar as estratégias e políticas de prevenção da tortura e de outros tratamentos e práticas cruéis, desumanos ou degradantes;**

III – requerer à autoridade competente que instaure procedimento criminal e administrativo mediante a constatação de indícios da prática de tortura e de outros tratamentos e práticas cruéis, desumanos ou degradantes;

ANOTAÇÕES

Lei n. 12.847/2013

Art. 3º. Para os fins desta Lei, considera-se:

I – **tortura**: os tipos penais previstos na Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, respeitada a definição constante do Artigo 1 da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, promulgada pelo Decreto n. 40, de 15 de fevereiro de 1991 ; e

II – **pessoas privadas de liberdade**: aquelas obrigadas, por mandado ou ordem de autoridade judicial, ou administrativa ou policial, a permanecerem em determinados locais públicos ou privados, dos quais não possam sair de modo independente de sua vontade, abrangendo locais de internação de longa permanência, centros de detenção, estabelecimentos penais, hospitais psiquiátricos, casas de custódia, instituições socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei e centros de detenção disciplinar em âmbito militar, bem como nas instalações mantidas pelos órgãos elencados no art. 61 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984.

Art. 10. (...)

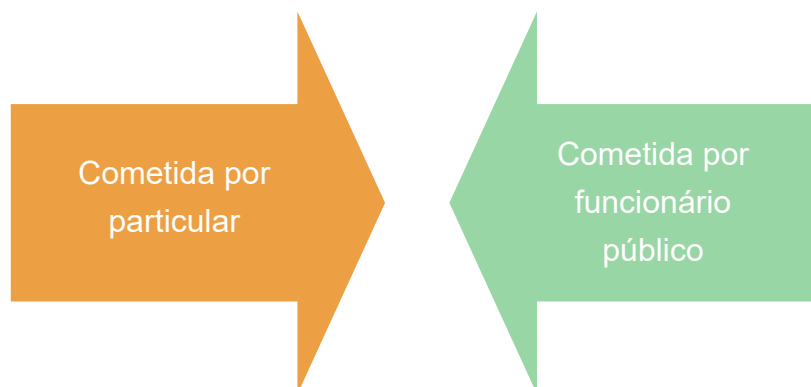
§ 1º As informações obtidas pelo MNPCT **serão públicas**, observado o disposto na Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 2º O MNPCT deverá **proteger as informações pessoais das pessoas privadas de liberdade**, de modo a preservar sua segurança, intimidade, vida privada, honra ou imagem, sendo vedada a publicação de qualquer dado pessoal sem o seu consentimento expresso.

§ 3º Os documentos e relatórios elaborados no âmbito das visitas realizadas pelo MNPCT nos termos do inciso I do *caput* do art. 9º **poderão produzir prova em juízo, de acordo com a legislação vigente**.

§ 4º **Não se prejudicará pessoa, órgão ou entidade por ter fornecido informação ao MNPCT**, assim como não se permitirá que nenhum servidor público ou autoridade tolere ou lhes ordene, aplique ou permita sanção relacionada com esse fato.

LEI n. 9.455/97



ANOTAÇÕES



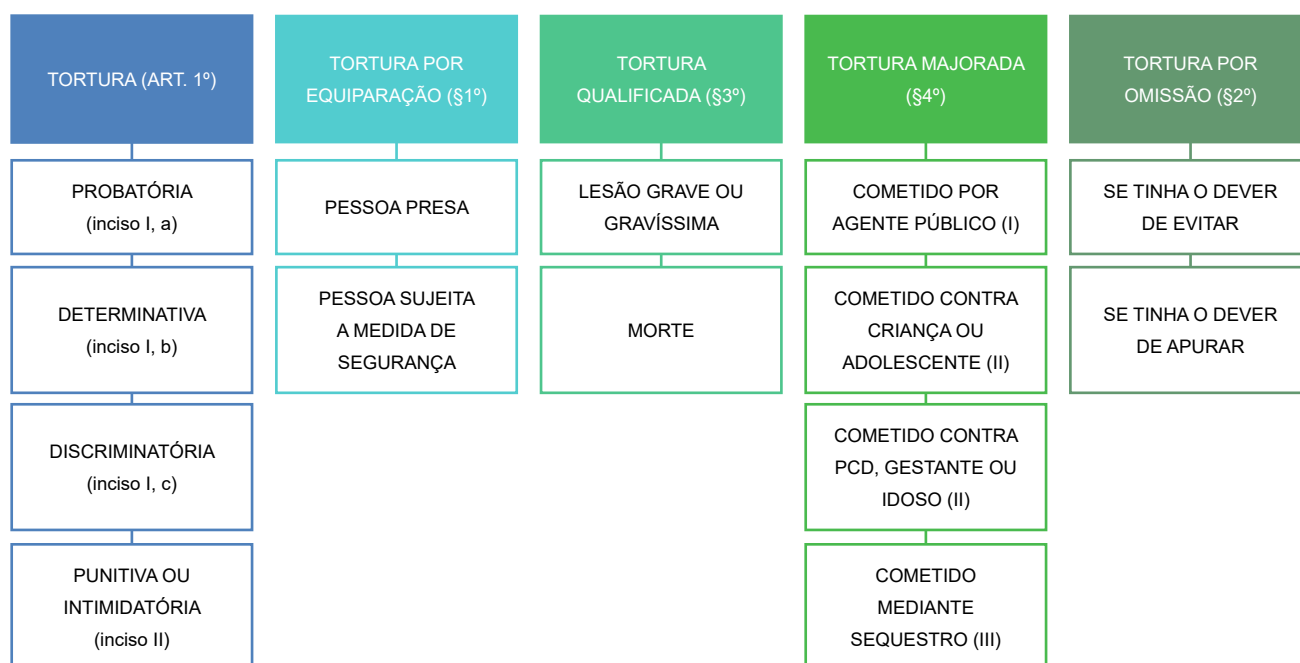
20m

A tortura praticada por particulares tem sido punida no Brasil com base no art. 1º, inciso II.

Houve um caso na cidade de Campinas de um menor que era criado, pelo pai biológico, pela madrasta e por uma irmã de criação, dentro de um tonel – vizinhos identificaram a presença da criança naquelas condições e denunciaram à polícia, que prendeu em flagrante o pai, a madrasta e a enteada que posteriormente foram condenados pela Justiça Estadual.

Infelizmente a tortura pode acontecer no contexto policial, quando é causa de aumento de pena, mas também no contexto particular, que no caso de ser praticada contra um menor, também tem uma majorante.

CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE TORTURA



ANOTAÇÕES

TIPO BÁSICO

Art. 1º. Constitui crime de tortura:

I – constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

TORTURA PROBATÓRIA

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;

Esta prova não poderá ser utilizada em juízo. **Tudo o que vem depois de uma tortura está contaminado pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.**

A CF e os tratados internacionais vedam a utilização de provas ilicitamente obtidas e um dos meios ilícitos é utilizar a tortura.

Só há uma forma de utilizar a tortura como prova: contra o torturador, para provar que ele cometeu a tortura.



TORTURA DETERMINATIVA – CRIME

b) para provocar ação ou omissão de natureza criminoso;

O torturador pretende que a vítima torturada pratique um crime em proveito dele ou no lugar dele.

TORTURA POR DISCRIMINAÇÃO

c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

Alguém ser torturado por praticar determinada religião ou por serem negros, asiáticos ou indígenas.

TORTURA PUNITIVA OU INTIMIDATÓRIA

II – submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

ANOTAÇÕES



Submeter alguém a castigos que passam muito além daquelas que os pais ou responsáveis podem aplicar no sentido de educar. Há um momento em que a violência pode passar de uma lesão corporal leve para uma situação abusiva de violência ou de violência extrema.

No § 1º há uma forma especial de tortura, a tortura por equiparação: o indivíduo preso ou submetido a medida protetiva de segurança não pode ser submetido a tratamentos equiparados à tortura como um tratamento cruel, desumano e degradante.

Por exemplo, o preso ser colocado numa cela superlotada e ser algemado impedindo que ele possa se deitar: este é um tratamento equivalente ao tratamento de tortura e encaixa no § 1º do art. 1º da Lei n. 9.455/97.

TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO

§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de quatro a dez anos;
se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

O objetivo do agente não é de matar a vítima, mas a vítima é torturada de maneira tão atroz, tão violenta que acaba morrendo em função das lesões diretas ou em função de um ataque cardíaco ou de um derrame cerebral.

Esse crime se diferencia do crime de homicídio mediante tortura.

Há uma diferença entre a tortura com resultado morte e um crime de homicídio mediante tortura.

No homicídio mediante tortura o objetivo do agente é matar a vítima, mas ele utiliza um meio cruel, a tortura para matar a vítima.

No outro caso, o agente quer torturar a vítima para obter a confissão ou para castigar e “erra a mão”, se excede e esse excesso resulta na morte da vítima: é uma situação de preterdolo intencional, como na primeira hipótese. O homicídio mediante tortura tem previsão no art. 121, § 2º do Código Penal é um crime do júri porque é um crime contra a vida.

No homicídio mediante tortura é um crime contra a integridade física na categoria dos crimes de abuso de autoridade ou crime contra os direitos humanos ou no cenário internacional, *jus cogens*.

ANOTAÇÕES

TORTURA MAJORADA



§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I – se o crime é cometido por agente público;

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos;

III – se o crime é cometido mediante sequestro.

TORTURA IMPRÓPRIA OU POR OMISSÃO

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vladimir Aras.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
